

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde
Hon. Miguel Romero Lugo

Demandante

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R.
OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO
DE TAL

Demandada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y
demolición de obras construidas sin
permisos. Art. 14.1 Ley Núm. 161-2009,
según enmendada

MEMORANDO DE COSTAS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte peticionada, **Zachary Lukin Giocomo**, por conducto de la representación legal que suscribe, y sin someterse a la Jurisdicción de este Honorable Tribunal, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

1. Que en el presente caso se dictó sentencia a favor de la parte demandada, desestimando la reclamación presentada por la parte demandante el 30 de marzo de 2026.
2. Que, al amparo de la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, las costas se conceden a la parte a cuyo favor se resuelve el pleito, y comprenden aquellos gastos incurridos necesariamente en la tramitación del mismo.
3. Que, de conformidad con dicha disposición, la parte que reclama el pago de costas debe presentar un memorando detallando las partidas de gastos y desembolsos necesarios, bajo certificación de la parte o de su abogado, a los fines de que el Tribunal pueda tasarlos y ordene su pago.
4. Que, además de las costas, la parte demandada ha incurrido en honorarios de abogado razonables y necesarios para la defensa en este litigio.
5. Que conforme al Art. 14.1 de la Ley 161 de 2009:

“El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.”

I. COSTAS RECLAMADAS

Las costas y gastos incurridos en la tramitación de este pleito, directamente relacionados con la sentencia emitida a favor de la parte demandada, son los siguientes:

A. Aranceles de radicación

Arancel de radicación de primera comparecencia ante Tribunal de Primera Instancia: \$90.00

B. Traductor

- Contratación y comparecencia de traductor: \$811.20

C. Gastos de comparecencia de testigo/perito

- Gasto de comparecencia de la perito Arq. María Reina Cintrón: \$1,150.00

Total de costas reclamadas: \$2,051.20

II. HONORARIOS DE ABOGADOS

Desde que se asumió la representación legal de la parte demandada, el 6 de marzo de 2026 hasta el 30 de marzo de 2026, la suscribiente ha dedicado tiempo sustancial a la defensa del aquí demandado, incluyendo, entre otros:

- Revisión y análisis de la demanda original y del expediente inicial.
- Investigación jurídica sobre la causa de acción alegada y las defensas disponibles.
- Redacción y presentación de la Moción Asumiendo Representación Legal y escritos subsiguientes de la parte demandada.
- Análisis y contestación de mociones de la parte demandante.
- Preparación, investigación y análisis de expedientes para la comparecencia a vista.
- Lectura y análisis de órdenes, resoluciones y sentencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, y preparación de estrategias procesales a partir de dichas determinaciones.
- Preparación y organización de prueba para el caso, entre otros.

Dicho desglose recoge los servicios profesionales rendidos entre el 6 y el 30 de marzo de 2026, ello sin incorporar los escritos presentados con posterioridad a la Sentencia.

Total de honorarios de abogados reclamados: \$6,400.00

III. TOTAL GENERAL (COSTAS + HONORARIOS)

A modo de resumen:

- Costas (aranceles, traducción y gastos de comparecencia): \$811.20
- Honorarios de abogados \$6,400.00

Total reclamado en costas y honorarios: \$8,451.20

IV. CERTIFICACIÓN

De conformidad con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil y el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, la suscrita representación legal CERTIFICA que, según su mejor entender, las partidas de gastos y desembolsos consignados en este Memorando de Costas y Honorarios son correctas y que todos dichos desembolsos y honorarios fueron necesarios y razonables para la tramitación y defensa del pleito de autos.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que: tenga por presentado este *Memorando de Costas y Honorarios de Abogados*; apruebe las partidas de costas reclamadas por la suma de \$811.20; apruebe los honorarios de abogados reclamados por la suma de \$6,400.00, conforme se detalla en la factura aneja; y ordene a la parte demandante el pago a favor de la parte demandada de la **suma total de \$8,451.20**, por concepto de costas y honorarios de abogados en el presente caso.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1 de abril de 2026.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
RUA 15,802
ABOGADA DEL DEMANDADO
ZACHARY GIOCOMO
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com